

1519533-31.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... maço de cigarros contendo contabilidade do tráfico, bem como uma porção de entorpecente. Com os três encontraram dinheiro. Com o menor de idade apreenderam outra quantidade de entorpecente descrita na denúncia. Indagados, Caíque confessou a traficância. Jhonatan negou a prática do tráfico. O menor de idade confirmou que estava praticando o tráfico.

O policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519533-31.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519533-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220482/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 19617675 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2220482 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE VICENTE CORREA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

CAIQUE VICENTE CORREA e JHONATAN DA SILVA MASSIMO foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porque no dia 13 de agosto de 2021, por volta de 11h10, na Rua Eurícles Formiga, altura do n.º, Jardim Fernandes, nesta cidade e comarca, CAIQUE VICENTE CORREA, qualificado às fls. 14, e JHONATAN DA SILVA MASSIMO, qualificado às fls. 19, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, com o adolescente KAYQUI DE JESUS

RAMIRES, guardavam e traziam com eles, para fins de comércio, 42 porções de cocaína, com peso líquido de 5,2g, 81 porções de maconha, com peso líquido de 186,3g, e 39 pedras de crack, com peso líquido de 34,1g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e laudo de constatação de fls. 33/36, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 125 e 127). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 134/146), a denúncia foi recebida (fls.147) e os réu foram regularmente citados (fls. 200 e 202).

Na instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

O policial militar Tiago, em juízo, disse que avistou três indivíduos parados numa viela conversando, os quais esboçaram reação com a aproximação policial, caminhando para dentro da comunidade e decidiram fazer a abordagem. Conseguiram contê-los. Na revista pessoal, com o réu Caíque uma sacola plástica contendo as porções descritas na denúncia e dinheiro. Com Jhonatan encontrou um pedaço de papel dentro de um maço de cigarros contendo contabilidade do tráfico, bem como uma porção de entorpecente. Com os três encontraram dinheiro. Com o menor de idade apreenderam outra quantidade de entorpecente descrita na denúncia. Indagados, Caíque confessou a traficância. Jhonatan negou a prática do tráfico. O menor de idade confirmou que estava praticando o tráfico.

O policial militar Daniel, por seu turno, relatou que não se recorda dos detalhes da ocorrência, pois se trata de uma ocorrência rotineira no local. Recorda-se dos réus e que foi apreendido quantidade de drogas. Era costume apreender anotações de contabilidade de tráfico nessas ocorrências. Ouvindo seu depoimento prestado na fase policial, disse que é comum a participação de três pessoas no tráfico, sendo que uma delas fica na vigilância

Interrogados, o réu Caíque negou a autoria do delito. É usuário de entorpecente. Estava no local para buscar droga. Tinha mais gente na fila para comprar droga quando os policiais apareceram. Todos correram e foi contido por um dos policiais. Tinha duas porções de cocaína em seu bolso. Tinha dinheiro consigo que seria para comprar cocaína. Viu o menor sendo preso pelos policiais e era ele quem estava vendendo. Não tinha anotações de drogas consigo.

O réu Jhonatan, por seu turno, também negou a autoria do delito. Foi até o local, que é na rua de sua casa, para comprar maconha quando foi abordado pelos policiais. É usuário de maconha. O dinheiro que tinha consigo era somente para comprar entorpecente. Não tinha anotações de tráfico de droga consigo.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convencimento, cabível a desclassificação para consumo próprio.

Com efeito, a confissão do réu Caíque não foi confirmada e ambos os réus estavam com um grupo de pessoas e os policiais não presenciaram ato de comércio.

Dessa forma, cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que os réus estavam com o entorpecente em pequena quantidade, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros com intuito de lucro, ou que os réus estivessem vendendo a substância, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas.

Logo, os réus devem ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos, em decorrência do princípio "in dubio pro reo".

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 205/207, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente. Na aplicação da medida, considerando a quantidade de droga aplica-se (01) mês de prestação de serviços à comunidade.

Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50)

cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

Os réus poderão apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não se mostra necessária em relação a este processo.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal para o fim de condenar os réus CAIQUE VICENTE CORREA e JHONATAN DA SILVA MASSIMO à (01) mês de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia.

O dinheiro deverá ser depositado ao Senad. Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Beneficiários da justiça gratuita, ficam isentos de pagamento das custas processuais.

PRIC.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA